

1502932-19.2021.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... verificados atos relacionados a tráfico.

Na mesma senda foram os dizeres da testemunha Policial Militar Thiago.

Interrogado, o réu afirmou que era proprietário dos entorpecentes, porém, eram para seu uso, e não para o tráfico. Não estava em sua casa porque sua mãe não gosta que utilize entorpecente. Não tentou fugir da polícia. No dia dos fatos, comprou a droga e foi para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502932-19.2021.8.26.0302 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502932-19.2021.8.26.0302

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2180986/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 13399364 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2030/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2180986 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Vistos.

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 18 de abril de 2021, por volta das 11h05min, na Avenida Prefeito Doutor Alfeu Fabris, n.º 511, Jardim Padre Augusto Sani, nesta cidade e Comarca de Jaú, trazia consigo, para fins de tráfico, 14,74 gramas da droga conhecida como maconha e 7,39 gramas da droga conhecida como cocaína.

Notificado (fl. 58), o acusado apresentou defesa prévia nas fls. 63/64.

A denúncia foi recebida em 08 de setembro de 2022 (fls. 65/67) e o réu foi citado (fl. 90).

Como medida de instrução criminal, foram ouvidas testemunhas e interrogado o réu. Encerrada a instrução criminal, em alegações finais, o Ministério Público requereu a parcial procedência da ação penal, com a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

A defesa do acusado, por sua vez, requereu a absolvição e, subsidiariamente, postulou pela desclassificação.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A hipótese é de desclassificação.

A materialidade do delito está demonstrada por meio do boletim de ocorrência de fls. 04/06, do auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, pelas fotografias de fls. 13/15, da informação nº 262/2021 de fl. 16, do laudo pericial de fls. 29/34, além dos depoimentos colhidos em juízo.

A autoria também é certa.

No entanto, não foi comprovada a destinação comercial da droga.

A testemunha Policial Militar André falou que estavam em patrulhamento e, ao avistarem o réu, que estava em uma bicicleta, este começou a empreender fuga. Após breve acompanhamento, conseguiram abordá-lo e, em busca pessoal, dentro de suas roupas íntimas, localizaram porções de cocaína e maconha, e uma quantia em dinheiro no bolso (14 reais). No momento, o acusado afirmou que a droga seria para seu uso. O réu morava próximo ao local. Não foram verificados atos relacionados a tráfico. Na mesma senda foram os dizeres da testemunha Policial Militar Thiago.

Interrogado, o réu afirmou que era proprietário dos entorpecentes, porém, eram para seu uso, e não para o tráfico. Não estava em sua casa porque sua mãe não gosta que utilize entorpecente. Não tentou fugir da polícia. No dia dos fatos, comprou a droga e foi para sua casa, porém, como sua mãe lá estava, saiu para usar em outro local.

Inicialmente, registro que não há mácula na atuação policial, tendo em vista a existência de motivos para a abordagem do réu no momento, notadamente porque, conforme se infere dos dizeres das testemunhas policiais, o acusado, assim que observou os agentes de segurança, já pretendeu sair do local em que se encontrava, só sendo abordado momentos depois. Assim, a conduta do réu, na oportunidade, justificou sua abordagem, de modo que não há que se falar em pecha nesse sentido. Como se vê, quanto ao delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas, o conjunto probatório acostado aos autos não confere a certeza necessária acerca do intuito de comercialização de droga por parte do réu.

Os elementos colhidos durante o processo convergem para a desclassificação da imputação de tráfico para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06. A droga não foi apreendida em quantidade suficiente para caracterizar o comércio por si só. Além disso, os policiais não presenciaram qualquer fato que relacionasse a apreensão dos entorpecentes ao tráfico.

Embora relevante o depoimento da autoridade policial que comprovou a relação do réu com a droga, a diligência foi iniciada em função de patrulhamento regular, sem que resultasse em qualquer outro indício que corroborasse com a mercancia ilícita.

Não se desconhece o fato de que o tráfico é crime de ação múltipla, podendo se consumir por quaisquer dos verbos indicados no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Contudo, a finalidade específica do comércio não pode ser afastada a ponto de ser desconsiderado o dolo genérico de traficar sob pena de se incriminar objetivamente a conduta.

Assim, havendo dúvida relevante sobre a finalidade da droga apreendida, deve ser operada a pretendida desclassificação em razão do princípio in dubio pro reo, tendo em vista a alegação do próprio réu, aplicando-se o art. 28, da Lei de Drogas.

Na dosagem da pena, verifico que o réu é primário e sem antecedentes (fls. 47/48). Assim, considero a confissão do acusado (art. 65, III, "d", do CP) e sua menoridade relativa (fl. 28 - art. 65, I, do CP), fixando-lhe a pena de advertência sobre os efeitos da droga, prevista pelo artigo 28, inciso I, da Lei 11.343/2006.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal promovida em face de GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS, qualificado nos autos, para DESCLASSIFICAR a imputação do art. 33, caput, da Lei de Drogas e CONDENÁ-LO à pena de advertência

sobre os efeitos da droga, por infração ao artigo 28, inciso I, da mesma lei.

Não imponho o imediato cumprimento da pena.

Em razão da absolvição, devolva-se o dinheiro apreendido (fls. 09/10) ao acusado.

Custas pelo acusado, observados, se o caso, os benefícios da assistência judiciária gratuita.

P.I.C.

Jaú, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA